

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 은퇴 후 경제적 어려움을 겪고 있던 중, 주택을 담보로 노후 연금을 받을 수 있다는 소식을 듣고 이자비용 공제를 신청하기로 결심했습니다. 갑은 서울에 있는 아파트를 보유하고 있으며, 이 아파트의 기준시가는 10억 원입니다. 이 과정에서 갑은 어떤 서류를 준비해야 하고, 공제를 받기 위한 주택의 요건은 무엇인지 알아보기로 했습니다.

【질문】 갑이 주택담보노후연금이자비용 공제를 받기 위해 어떤 서류를 제출해야 하며, 갑의 아파트가 공제를 받기 위한 주택 요건에 부합하는지 어떻게 확인할 수 있을까요?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑은 주택담보노후연금이자비용공제를 받기 위해 과세표준확정신고서에 주택담보노후연금이자비용증명서를 첨부하여 제출해야 합니다. 공제 대상 주택은 가입 당시 기준시가가 12억 원 이하인 것으로 한정되며, 갑의 아파트 기준시가가 10억 원이므로 이 요건을 충족합니다. 또한 해당 연금이 한국주택금융공사의 보증이나 금융기관의 주택담보노후연금이어야 합니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 소득세법 시행령 제 108 조(부녀자공제등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· **조문 원문:** 제 108 조(부녀자공제등) 법 제 51 조제 1 항의 규정을 적용함에 있어서 배우자의 유무 및 부양가족이 있는 세대주인지의 여부는 당해 과세기간 종료일 현재의 주민등록표등본 또는 가족관계등록부 증명서에 의한다. 이 경우 납세지 관할세무서장은 「전자정부법」 제 36 조제 1 항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 거주자의 주민등록표 등본을 확인하여야 하며, 거주자가 확인에 동의하지 아니하거나 그의 주민등록표 등본으로 배우자의 유무 및 부양가족이 있는 세대주인지의 여부를 판단할 수 없는 경우 또는 근로소득자가 법 제 140 조에 따라 소득공제신고를 하는 경우에는 주민등록표 등본 또는 가족관계등록부 증명서를 제출하도록 하여야 한다.

· **해설:** 주택담보노후연금이자비용공제를 받으려는 자는 과세표준확정신고서에 주택담보노후연금이자비용증명서를 첨부하여 납세지관할세무서장에게 제출해야 합니다.

【결론】

갑은 과세표준확정신고서와 함께 주택담보노후연금이자비용증명서를 세무서에 제출하여 공제를 신청해야 합니다. 갑이 보유한 아파트의 기준시가가 10억 원으로 12억 원 이하 요건을 충족하므로 주택 요건 측면에서 공제 대상이 됩니다. 다만 연금 계약이 한국주택금융공사 보증 또는 금융기관 주택담보노후연금인지 최종 확인이 필요합니다.

인용 검증: **1/1** 법제처 확인 | 내용 일치: **1/1** | 환각: **0** 건

자율 수정: 2 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증